



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo
Via Vittorio Emanuele n° 2 – CAP 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA: 02790570820



AREA AMMINISTRATIVA - SOCIO ASSISTENZIALE

Servizio 2 - Risorse Umane - Contratti

SCHEMA AVVISO INTERNO

DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 16/11/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIO ASSISTENZIALE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Richiamati:

- L'art. 23 del D. Lgs n. 150/2009 che stabilisce che *“Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.”*;

- L'art. 52 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, per come modificato dall'art. 62 del D. Lgs n. 150/2009, che stabilisce al comma 1 bis... *“Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti...”*;

- il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante *“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

- il D. Lgs 11 aprile 2006 n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale Funzioni Locali per il triennio 2019-2022, sottoscritto il 16/11/2022;

Premesso che l'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/11/2022 ha provveduto alla revisione del sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, sostituendo le quattro categorie professionali rispettivamente A, B, C, e D introdotte dall'art. 3 del CCNL 31/3/1999, all'interno delle quali sono state create diverse posizioni economiche, con le nuove 4 aree professionali (area degli Operatori, Area degli Operatori esperti, Area degli Istruttori, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione).

Tenuto conto a tal proposito della Tabella A del C.C.N.L. 16/11/2022 relativa alla misura annua lorda e numero massimo di differenziali stipendiali e della Tabella B del CCNL 16/11/2022 di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione;

Visti in particolare:

a) gli artt. 79 commi 1 e 2 e l'art. 80 comma 2 lettera j) del CCNL 16.11.2022 che, in particolare conferma che gli oneri per il pagamento dei differenziali stipendiali sono a carico delle risorse decentrate;

b) l'art. 14 comma 2, lettera a) del C.C.N.L. del 16/11/2022 "*Progressione economica all'interno delle aree*" che prevede, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione dei differenziali stipendiali:

- che i lavoratori non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica orizzontale negli ultimi quattro anni, e che ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni effettuate;

- l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare. Se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

Visto:

- Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo triennio 2023/2025 sottoscritto in data 18/12/2023, in particolare l'art. 4 "*Progressioni Economiche all'interno delle Aree*" che ha demandato all'approvazione di specifico regolamento la determinazione dei Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni

economiche all'interno delle aree;

- Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo triennio 2023/2025 come modificato in data 16/07/2025 che ha approvato il Regolamento per le “Procedure e Criteri per le Progressioni Economiche all'interno delle Aree”;

Considerato l'art. 3 del Regolamento per le “Procedure e Criteri per le Progressioni Economiche all'interno delle Aree” che stabilisce *“Le selezioni vengono effettuate annualmente mediante procedura selettiva di area, previa contrattazione delle risorse e avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è finanziato l'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree. I requisiti dovranno essere posseduti al 31/12 dell'anno che precede la selezione. In sede di ripartizione annuale del Fondo Risorse Decentrate vengono individuati il numero di differenziali stipendiali attribuibili nell'anno per ciascuna area”*;

Vista la costituzione del Fondo delle risorse decentrate parte Economica per l'anno 2025, costituito con determinazione n. 642 del 13/06/2025;

Richiamata, la determinazione dirigenziale n. ____ del 10/11/2025 di approvazione del presente avviso;

RENDE NOTO

Che al fine di effettuare le procedure per l'attribuzione dei differenziali stipendiali dei dipendenti appartenenti alle aree degli, Area degli Operatori Esperti, Area degli Istruttori, secondo gli accordi sottoscritti con il CCDI 2023/2025,

È INDETTA LA SELEZIONE

per una procedura selettiva interna per progressioni economiche all'interno delle aree (differenziali stipendiali), con decorrenza **dall'01.01.2025**, e riservata al personale in servizio al 31/12/2024 a tempo indeterminato del Comune di Collesano appartenente alle predette Aree, in relazione alle risorse disponibili.

Art. 1 - Posizioni messe a bando

Le posizioni messe a bando sono pari al 50% dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Collesano in servizio 31/12/2025 aventi diritto, secondo quanto concordato in sede di CCDI 2023/2025, e come di seguito indicato:

Area degli Istruttori

Tot. unità stimate al 01/01/2025 – 4;

Area degli operatori Esperti

Tot. unità stimate al 01/01/2025 – 5.

Art. 2 - Requisiti generali per Concorrere alla Selezione

Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

1. il lavoratore non deve aver beneficiato negli ultimi 4 anni di alcuna progressione economica. Per il calcolo del requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate (1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo).

2. deve essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Comune di Collesano al 31/12/2024;

3. assenza negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

4. non deve già aver beneficiato del numero massimo dei possibili differenziali previsti per area come da Tab A al CCNL 16/11/2022;

Per difetto dei requisiti di ammissione, l'ufficio Personale può disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione.

Art. 3 – Modalità e termini della procedura

La procedura di selezione interna ha inizio con il presente avviso pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" **per almeno 15 giorni.**

I dipendenti in possesso dei requisiti devono presentare domanda di partecipazione redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato, che fa parte integrante del presente avviso.

La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Collesano entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 12:00 del 01 dicembre 2025.**

La domanda potrà pervenire anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo istituzionale: protocollo.comunecollesano@pec.it con il seguente oggetto "**procedura per l'attribuzione dei differenziali stipendiali – anno 2025**".

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 4 – Attribuzione dei punteggi, graduatoria e inquadramento

Ai fini della formazione della graduatoria per l'attribuzione del differenziale economico, saranno seguiti i criteri e le modalità indicati nell'art. 5 del Regolamento come sottoscritto nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023/2005 e come di seguito specificato:

Tabella Criteri di valutazione per le progressioni economiche orizzontali				
Area	Valutazione della performance del triennio precedente (non inferiore a 40)	Esperienza professionale (non superiore a 40)	Competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi	Totale massimo
Operatori	60	40	0	100
Operatori esperti	65	30	5	100
Istruttori	70	20	10	100
Funzionari E.Q.	80	10	10	100

AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI:

a) **Punti 65** – valutazione della performance nel triennio che precede l'anno in cui si avviano le procedure (2022-2023-2024).

In caso di mancata valutazione per assenza del dipendente in uno o più anni del triennio precedente, si terrà conto dell'ultimo anno utile antecedente a quello di assenza.

Le valutazioni della performance individuale del triennio ottenute presso il Comune di Collesano, saranno acquisite d'ufficio in sede di istruttoria delle domande di partecipazione al presente avviso.

Per quanto riguarda le valutazioni conseguite presso altri Enti/Amministrazioni e non presenti nel fascicolo personale, il personale interessato dovrà provvedere ad integrare o modificare i dati in possesso dell'Ente allegando la copia della relativa valutazione mancante.

b) **Punti 30:** esperienza professionale maturata nell'ambito di riferimento, cioè le capacità acquisite e la crescita professionale maturata nel medesimo profilo, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altre amministrazioni del comparto, nonché nel medesimo o corrispondente profilo, presso

altre amministrazioni di comparti diversi al 31/12 dell'anno precedente la decorrenza dell'istituto, con esclusione dell'anzianità necessaria per accedere alla selezione stabilita al comma 2, punto B), lettera a).

Nel caso di dipendenti assunti con mobilità nel calcolo dell'anzianità si tiene conto anche degli anni maturati presso l'altra amministrazione. Eventuali periodi di aspettativa non vengono computato nel calcolo dell'anzianità. Ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il punteggio si determina attribuendo 2.4 punti per ogni anno di servizio dall'ultimo differenziale stipendiale o progressione economica acquisita (oggi differenziale stipendiale) e 0.2 per ogni mese di servizio. Per i periodi inferiori al mese solare, si considera mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

c) Punti 5: Competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi

Le competenze professionali acquisite sono:

- a) quelle certificate a seguito di percorsi formativi presso scuole, enti e istituti formativi riconosciuti nell'ordinamento giuridico italiano;
- b) i titoli e le abilitazioni professionali conseguite fino alla data di decorrenza dell'attribuzione economica e giuridica della progressione economica, purché attinenti alle attività e funzioni del Comune;
- c) la frequenza certificata dal soggetto formatore a corsi di formazione o aggiornamento professionale.

Ai titoli e alle abilitazioni professionali vengono attribuiti i punteggi come esplicitato nell'art. 5 del regolamento.

AREA DEGLI ISTRUTTORI:

a) **Punti 70** – valutazione della performance nel triennio che precede l'anno in cui si avviano le procedure (2022-2023-2024).

In caso di mancata valutazione per assenza del dipendente in uno o più anni del triennio precedente, si terrà conto dell'ultimo anno utile antecedente a quello di assenza.

Le valutazioni della performance individuale del triennio ottenute presso il Comune di Collesano, saranno acquisite d'ufficio in sede di istruttoria delle domande di partecipazione al presente avviso.

Per quanto riguarda le valutazioni conseguite presso altri Enti/Amministrazioni e non presenti nel fascicolo personale, il personale interessato dovrà provvedere ad integrare o modificare i dati in possesso dell'Ente allegando la copia della relativa valutazione

mancante.

b) **Punti 20:** esperienza professionale maturata nell'ambito di riferimento, cioè le capacità acquisite e la crescita professionale maturata nel medesimo profilo, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altre amministrazioni del comparto, nonché nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi al 31/12 dell'anno precedente la decorrenza dell'istituto, con esclusione dell'anzianità necessaria per accedere alla selezione stabilita al comma 2, punto B), lettera a).

Nel caso di dipendenti assunti con mobilità nel calcolo dell'anzianità si tiene conto anche degli anni maturati presso l'altra amministrazione. Eventuali periodi di aspettativa non vengono computati nel calcolo dell'anzianità. Ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il punteggio si determina attribuendo 2.4 punti per ogni anno di servizio dall'ultimo differenziale stipendiale o progressione economica acquisita (oggi differenziale stipendiale) e 0.2 per ogni mese di servizio. Per i periodi inferiori al mese solare, si considera mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

c) **Punti 10:** Competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi

Le competenze professionali acquisite sono:

- d) quelle certificate a seguito di percorsi formativi presso scuole, enti e istituti formativi riconosciuti nell'ordinamento giuridico italiano;
- e) i titoli e le abilitazioni professionali conseguite fino alla data di decorrenza dell'attribuzione economica e giuridica della progressione economica, purché attinenti alle attività e funzioni del Comune;
- f) la frequenza certificata dal soggetto formatore a corsi di formazione o aggiornamento professionale.

Ai titoli e alle abilitazioni professionali vengono attribuiti i punteggi come esplicitato nell'art. 5 del regolamento.

La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria area in ordine decrescente con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di riferimento. Una volta determinata le graduatorie per area, verranno attribuiti i differenziali stipendiali in sequenza, sulla base delle risorse disponibili, fino alla concorrenza del numero fissato per ciascuna area.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria, in caso di pari punteggio tra due o più dipendenti si applicheranno, nell'ordine, i seguenti criteri di precedenza:

1. maggiore punteggio medio riportato nella valutazione della performance degli ultimi tre anni;
2. maggior numero di anni dall'ultimo differenziale stipendiale/categoria economica di inquadramento
3. maggior anzianità di servizio nell'Ente
4. maggiore età anagrafica

Qualora tra i dipendenti aventi diritto alla progressione economica ve ne fosse qualcuno ammesso con riserva, la posizione ricoperta viene congelata e le relative somme accantonate fino all'esito del procedimento disciplinare.

Ai dipendenti che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di sei anni è attribuito un punteggio aggiuntivo a quello ottenuto (massimo 3%) come segue:

numero anni senza progressione	%
Da più di 6 anni a 7	1%
Da più di 7 anni a 8	2%
Oltre 8 anni	3%

Le graduatorie provvisorie, distinte per aree, saranno approvate con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa e saranno pubblicate all'Albo pretorio e nella "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Bandi e avvisi di selezione".

Gli interessati potranno presentare istanza scritta di reclamo da presentare al Servizio Risorse Umane, **entro il termine di 7 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria.

Trascorso tale periodo, il Servizio Risorse Umane, provvederà ad esaminare le eventuali istanze pervenute (entro i successivi 10 gg) e verificati i relativi punteggi, provvederà alla conferma o alla modifica della graduatoria provvisoria, rendendola definitiva con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo pretorio e nella "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Bandi e avvisi di selezione".

Divenuta definitiva la graduatoria, il responsabile del Servizio Risorse Umane adotterà gli atti necessari al riconoscimento, giuridico ed economico, dei differenziali sulla base dell'ordine di graduatoria e nel limite del numero dei differenziali stabilito.

Le graduatorie hanno vigenza dal 01/01/2025, anno per il quale è stata prevista l'attribuzione del differenziale economico.

Art. 5 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Responsabile del Servizio Risorse Umane.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collesano.

Il Comune di Collesano, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui alla modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti con la domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo

svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle norme generali in materia di pubblico impiego, ed in particolare alle disposizioni contenute nei contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto, nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: CCDI Normativo triennio 2023/2025.

La partecipazione al presente concorso comporta l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso.

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Risorse Umane.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Antonella Porcello